

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה סולומון

5797/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש ברכב שהועמד באופן המפריע לתנועה), התשפ"ה-2025

1. תיקון התוספת 1. בפקודת התעבורה¹, בתוספת השביעית, אחרי פרט (17) יבוא :
השביעית

"(18) עבירה לפי תקנה 171(1) לתקנות התעבורה."

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה להתמודד עם תופעה של שימוש בכלי רכב כאמצעי לחסימת כבישים, תוך פגיעה חמורה בסדר הציבורי, בתנועת כלי רכב ובזכויות האזרחים לנוע בחופשיות. חסימת כבישים באמצעים מכוונים משבשת את חיי היום-יום, מסכנת חיי אדם ופוגעת במשק ובפעילות הכלכלית השוטפת. חסימות כבישים הפכו לכלי מחאה נפוץ אך כאשר הן נעשות תוך שימוש ברכב, הן יוצרות סכנה בטיחותית חמורה ופוגעות ברבים. בנוסף, ישנם מקרים שבהם רכבי חירום והצלה נתקעים בפקקים ובשל כך נגרמים סיכונים ממשיים לחיי אדם. הצעת החוק נועדה לאזן בין זכות המחאה לבין השמירה על הסדר הציבורי והבטחת חופש התנועה לכלל הציבור.

מוצע לקבוע כי במקרה שבו יימצא כי נעשה שימוש ברכב לצורך חסימת כביש, תהיה למשטרת ישראל הסמכות לאסור על השימוש ברכב או ליטול את רישיון הרכב ולהחרים את הרכב לתקופה של עד 30 ימים. הוראה זו נועדה להוות כלי הרתעת אפקטיבי נגד שימוש בלתי חוקי ברכב למטרות שיבוש הסדר הציבורי. הליך זה חל כיום על עבירות שנקבעו בהוראות לפי פקודת התעבורה המפורטות בתוספת השביעית לפקודה. לפיכך, מוצע להוסיף לתוספת השביעית לפקודת התעבורה את האיסור על העמדת רכב בצורה שיש בה כדי להפריע או לעכב את התנועה, המעוגן כיום בתקנה 171(1) לתקנות התעבורה. לבעל הרכב תעמוד הזכות לערער על החלטת המשטרה לאסור על השימוש ברכב כמפורט בסעיף 57ב לפקודת התעבורה. הצעת החוק תהווה נדבך חשוב בשמירה על הסדר הציבורי והביטחון בכבישי ישראל. היא מעניקה לרשויות כלי משמעותי למאבק בחסימות כבישים בלתי חוקיות תוך שמירה על איזון ראוי בין אכיפת החוק לבין זכויות האזרחים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד באייר התשפ"ה (12.05.2025)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.